

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Mã thủ tục	2.002604
Số quyết định	1507/QĐ-BCT
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Xúc tiến thương mại
Đối tượng thực hiện	Tổ chức nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- +) Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cơ quan cấp giấy phép) nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.
- +) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP, trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2008/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP) thì thời hạn giải quyết là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
-Các loại tài liệu nêu tại dấu (+) thứ 2, 3, 4, 5, 6,7 phải được dịch ra tiếng Việt; Các tài liệu nêu tại dấu (+) thứ 2, 3, 4, 7 phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.		1 bản chính, 1 bản sao
+ Bản sao Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài;		1 bản sao
+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài trong 01 năm gần nhất;		1 bản chính
+ Văn bản bổ nhiệm và lý lịch của người đứng đầu của các nhân sự thuộc Văn phòng đại diện tại Việt Nam		1 bản chính
+ Bản sao Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;		1 bản sao
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương do đại diện có thẩm quyền của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ký;	Mau so 01.docx	1 bản chính
+ Điều lệ hoặc quy chế hoạt động dự kiến của Văn phòng đại diện tại Việt Nam;		1 bản chính
+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài cho phép tổ chức xúc tiến thương mại thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc văn bản, tài liệu chứng minh về quyền thành lập Văn phòng đại diện tại nước ngoài của tổ chức;		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
Trực tiếp	40 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ

			sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
Trực tuyến	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
Trực tuyến	40 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện:

			- 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
Qua bưu điện	15 ngày làm việc	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
Qua bưu điện	40 ngày	Miễn phí	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. -, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh., Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ

			hồ sơ, - Thời hạn thực hiện: - 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. - Thông qua hệ thống dịch vụ bưu chính.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 14/2024/NĐ-CP	14/2024/NĐ-CP
Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương	19/2026/NQ-CP
Nghị định số 230/2026/NĐ-CP ngày 25/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ;	230/2026/NĐ-CP
Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương	28/2018/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

không có

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản không cấp phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mã: KQ.G02.000462

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Mã: KQ.G02.000330

TỪ KHÓA

MÔ TẢ